奇美醫療財團法人奇美醫院利益衝突迴避辦法

97.01.14制訂

第一條 財團法人奇美醫院（以下簡稱本院）基於廉能風氣暨為有效預防同仁以職權圖本身或他人之不當利益，或避免同仁因其職務(身份)衝突造成院方直接或間接損害等情事發生，以明確建立本院同仁利益衝突迴避之規範，特制定本辦法。

第二條 本辦法所定本院同仁之關係人，其範圍如下：

一、本院同仁之配偶及二親等以內親屬或共同生活之家屬。

二、本院同仁及配偶之財產信託人。

三、本院同仁及第一、二款所列人員任職、直接或間接持有股份及直接經營之營利事業。

第三條 本辦法所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。

第四條 本辦法所稱利益衝突，指本院同仁執行業務時或因其職務，因其作為或不作為，直接或間接使本人及其關係人或第三者獲取利益，導致院方有形或無形之損害。

第五條 本院同仁不得以職務上之權力、機會或方法，圖其本人、關係人之利益或第三者之不當利益。

第六條 本院同仁及其關係人不得向本院相關人員進行關說、請託或以其他不當方法圖其本人、關係人之利益或第三者之不當利益。

第七條 本辦法所稱關說、請託，指其內容涉及本院業務具體事項之決定或執行，且因該事項之決定或執行致有不當影響特定權利義務之虞者。

第八條 除經公平、公開的程序並具有院方書面同意之外，本院同仁或其關係人不得與本院有買賣、租賃、承攬等交易行為。

第九條 本院同仁對於與本院利益衝突之事項(買賣、醫療業務委外經營、行政業務委外經營、租賃及其他可能造成利益衝突之事項)，可能涉及本人及其關係人之利益時，本院同仁及其關係人應依據下列原則作為各項行為之準則。

一、自行迴避原則：同仁及其關係人應自行迴避參與前述利益衝突事項相關之任何活動(競標、比價…等)。

二、自行揭露原則：同仁無法禁止其關係人參與前述衝突事項時，應事先自行揭露其關係人與利益衝突相關之廠商的關係，本院處理原則如下：

1.由直屬主管視金額之多寡來決定該同仁是否能夠參與該利益衝突之專案的各項活動。若該專案相關金額超過該直屬主管之核決權限，則應上呈上一層主管核決。若經核可，則應以書面明載之。

2.本院同仁未自行迴避又未事先揭露者，一經查獲、調查屬實，送交人事評議委員會懲處。

3.直屬主管發現同仁未利益衝突迴避，又未自行揭露，應督促同仁填寫自行揭露聲明書，若經勸說仍未執行，主管須依辦法簽呈院方。

4.「直屬主管之上級主管」未依核決權限金額呈報，一經查獲、調查屬實，送交人事評議委員會懲處。

5.有專業諮詢之需求時，主管可徵詢該同仁之意見，但應以書面加註其提供之意見內容，並由主管承擔責任。

第十條 罰則

違反本辦法規定者，除依規定懲處外，其所得財產上利益，應歸本院所有。如有損害本院及第三人權益者，本院得終止與該同仁之委任或僱用關係，該同仁並應負損害賠償責任。如前項行為另涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。

第十一條 本辦法經院長核准後呈報經營決策委員會核可，自公布日施行，修正時亦同。